

7015920-90.2010.8.26.0050

Assunto: Livramento Condicional

Magistrado: Nidea Rita Coltro Sorci

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara das Execuções Criminais

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... de a multa ser relativa ao delito de tráfico de entorpecentes afasta por si só a possibilidade de concessão do benefício, nos termos do artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal.

Embora o Decreto, em seu artigo 9º, II, não faça restrição expressa ao artigo 33, §4ª da Lei nº 11.343/2006, o que tornaria possível a concessão do indulto aos condenados à pena de multa aplicada em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara das Execuções Criminais

Avenida Dr Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

7015920-90.2010.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

7015920-90.2010.8.26.0050

Classe - Assunto:

Execução Provisória - Livramento Condicional

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AGNIESZKA SYLWIA KANIA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nidea Rita Coltro Sorci

Vistos.

A sentenciada foi condenada como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 ao cumprimento de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa (fls. 22/91 e fls. 100/106).

Em decisão datada de 28 de fevereiro de 2013 (fls. 134/136 destes autos), concedeu-se livramento condicional à sentenciada, previsto o término do período de prova para 28 de abril de 2014.

A sentenciada cumpriu a pena corporal integralmente, sem que sobreviesse aos autos notícias de descumprimento de quaisquer das condições impostas. De rigor, portanto, o reconhecimento de sua extinção.

Nesse sentido, entendimento pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça
Bandeirante:

LIVRAMENTO CONDICIONAL – Transcurso do período de prova sem que houvesse suspensão ou revogação do benefício – De rigor a extinção da pena, nos moldes do artigo 90, do Código Penal. Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0004157-33.2021.8.26.0502; Relator (a): Marcos Correa; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ; Data do Julgamento: 18/10/2021; Data de Registro: 18/10/2021)

EXECUÇÃO PENAL. Livramento condicional. Prática de novo crime durante o período de prova. Condenação à pena de multa. Ausência de suspensão cautelar ou de revogação do benefício. Extinção das penas privativas de liberdade relativas aos processos nº 0001369-17.2012.8.26.0452 e 0023785-89.2009.8.26.0320. Possibilidade. CP, art. 90, e LEP, art. 146. Decisão mantida. Agravo improvido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0004768-06.2021.8.26.0269; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - Vara das Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

Agravo em execução. Livramento condicional. Período de prova. Extinção da pena. Segundo a jurisprudência de nossos tribunais superiores, uma vez decorrido o período de prova no livramento condicional sem revogação, suspensão ou extinção do instituto, a pena correspondente deve ser julgada extinta, não importando se, apenas posteriormente, vier a ser apurado que o condenado havia praticado novo crime naquele período ou mesmo se voltou a ser criminalmente processado e condenado por infração superveniente. (TJSP; Agravo de Execução Penal 9000046-

45.2021.8.26.0050; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 1ª Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 26/08/2021)

O Juízo de Condenação expediu certidão para inscrição da multa penal na Dívida Ativa (fls. 380).

Há, ainda, pedido de indulto formulado pela Defesa, com base Decreto Presidencial nº 8.380/2014 (fls. 477), com relação à pena de multa originária.

Quanto ao mérito, o pleito de indulto deve ser indeferido.

Com efeito, o fato de a multa ser relativa ao delito de tráfico de entorpecentes afasta por si só a possibilidade de concessão do benefício, nos termos do artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal.

Embora o Decreto, em seu artigo 9º, II, não faça restrição expressa ao artigo 33, §4ª da Lei nº 11.343/2006, o que tornaria possível a concessão do indulto aos condenados à pena de multa aplicada em razão do citado delito, tal dispositivo é manifestamente inconstitucional.

Isso porque, o artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal é expresso ao vedar a concessão de graça – conceito que abrange tanto o indulto individual quanto o coletivo – em relação ao crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins. Evidente que não será possível o indulto quanto a todas as modalidades de pena impostas em razão desse crime, inclusive a de multa.

Diante de todo o exposto, indefiro o benefício do indulto da pena de multa, nos termos do artigo 5º, inciso XLII, da Constituição Federal. Por outro lado, com fundamento no artigo 90 do Código Penal, JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade, bem como JULGO EXTINTA a punibilidade no âmbito criminal da reeducanda AGNIESZKA SYLWIA KANIA, RG nº 61.656.907, com relação à pena corporal no processo nº 0000023-48.2010.403.6119, da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP.

Caberá ao Ministério Público efetuar a cobrança da multa em ação autônoma.

Com as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

PRIC

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA